
감사결과 처분요구서

- 장애인활동지원 업무처리 실태점검을 통한
부정수급 방지 및 방만경영 예방 -
-

2017. 9.

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경	1
2. 감사목적	1
3. 감사대상 및 범위	1
4. 감사기간 및 인원	2
II . 감사총평	3
III . 감사결과 처분요구 명세	4
1. 활동지원급여 신청자격 확인에 관한 사항(개선, 시정)	4
2. 활동지원급여 수급자격 심의 및 추가급여 업무에 관한 사항(개선)	6
3. 활동지원 ‘방문일’ 및 추가급여 ‘확인일’에 관한 사항(통보, 개선)	9

I 감사실시 개요

1. 감사배경

「감사규정」 제10조에 의거 연도별 감사계획을 수립하고, 「감사규정」 제4조 제3항에 의거 다수지사에서 발생하고 있는 유사·반복 발생위험이 높은 활동지원 급여 신청자격 확인 및 심의기간·추가급여 업무에 대한 처리기한의 적정성에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

이번 감사는 종합감사 결과 반복 발생하고 있는 활동지원급여 신청자격 확인 및 심의기간·추가급여 업무의 처리실태에 대한 일괄 점검을 통해 부적정 사례 점검, 업무프로세스 점검 및 내부통제 시스템의 적정성 여부를 확인하여 부적정 사례에 대한 전파로 유사사례 재발을 방지하고, 도출된 문제점에 대한 대책을 제시하는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사대상 및 범위

이번 감사의 범위는 2015. 1. 1. ~ 2017. 7. 31. 기간 동안 109개 전 지사의 활동 지원급여 신규신청자 및 추가급여 확인자를 대상으로 하였고, 전산추출 감사자료 등을 반영한 리스크 평가를 통해 3개 지사*를 선정 후 활동지원급여 신청자격 확인 등 업무처리 절차의 적정성 확인에 중점을 두고 실지감사를 실시하였다.

* 실지감사 실시 : ○○지사(9.6.), ○○본부(9.7.), ○○지사(9.7.)

4. 감사기간 및 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육을 실시하였고, 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 감사인을 선발하였다. 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2017. 9. 4.부터 9. 8.까지 5일간 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 사무를 분담하여 감사를 실시하였다.

<표> 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무	공통사무
차장	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 장애인활동지원 신청자격 확인 등 업무처리 실태 전반	○실지감사
대리	○급	○○○	○ 장애인활동지원 수급자격 심의기간 업무처리 분야	
대리	○급	○○○	○ 장애인활동지원 추가급여 등 업무처리 분야	

II

감사총평

공단은 2011. 10월부터 「장애인활동지원에 관한 법률 시행령」 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장으로부터 장애인의 자립생활 지원을 위한 장애인활동지원 업무를 위탁받아 수행하고 있다.

이에 정부 위탁사업의 성실한 수행 여부 점검을 위해 장애인활동지원 업무 추진 실태를 점검한 결과, 소관부서인 ○○실에서는 장애인의 수급권 강화를 위해 장애등록 심사결과 활동지원급여를 신청할 수 있는 장애인복지법상 장애등급 1~3급 대상자를 상대로 활동지원급여에 대한 신청안내를 실시하고 있었으며, 활동지원 등급결정의 객관성 확보를 위해 수급자격심의위원회 개최 전 사전모니터링 제도를 운영하는 등 장애인활동지원 업무의 성공적인 사업추진을 위해 최선의 노력을 다하고 있었다.

다만, 활동지원급여 신청자 중 공단의 장애심사, 기존 활동보조 수급이력 및 중증와상장애 확인 여부를 확인하지 않아 신청자격이 없는 신청자를 대상으로 방문 조사 실시 및 수급자격 심의를 완료한 사례가 확인되었으며, 이는 관련 시스템 상 검증 기능의 부재가 하나의 원인으로 확인되어 이에 대한 개선이 요구되고,

또한, 수급자격심의위원회 개최 및 추가급여 마감일(26일) 전 방문조사를 완료 하고도 당월에 수급자격 심의를 누락하거나 추가급여에 대한 표준급여이용계획서 작성을 지연하여 수급자의 일부월에 대한 수급권을 일실한 사례가 확인되어 이에 대한 시스템적 보완이 필요하다.

아울러, 현장 확인이 필요한 추가급여 대상자의 경우 조사 시 ‘방문일’이 기재된 ‘현장조사서’를 제시하고 있는데, 이때 방문일정 상 ‘방문일’과 추가급여 ‘확인일’이 일치하여야 하는데도 일치하지 않은 사례가 다수 확인되어 이를 개선할 필요가 있다.

Ⅲ 감사결과 처분요구 명세

개 선 · 시 정 요 구

【1】

제 목 활동지원급여 신청자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은 법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립 생활을 지원하기 위한 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

「장애인활동지원에 관한 법률」 제5조(활동지원급여의 신청자격) 및 같은 법 시행령 제4조(활동지원급여의 신청자격)에 따르면, 활동지원급여를 신청할 수 있는 사람은 「장애인복지법」 제32조(장애인등록)에 따라 장애등급이 1~3급으로 결정된 자를 말한다. 이에 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 “지자체장”이라 한다.)은 같은 법 시행령 제7조(장애 정도의 심사)에 따라 활동지원급여 신청인의 장애정도를 심사하여야 하며, 예외적으로 아래와 같이 장애 정도의 변화 가능성이 현저히 낮은 사람은 조사 없이 활동지원급여를 신청할 수 있도록 하고 있다.

< 장애심사 제외 대상자 >

- 기존 활동보조 수급자 또는 수급자였던 자
- '07.4.1. 이후 공단에서 장애등급 심사를 받은 자
- 중증와상장애자로 확인된 자

따라서 공단은 지자체장이 활동지원의 조사를 의뢰한 경우 대상자의 공단 장애심사, 기존활동보조 수급자 및 중증와상장애 확인을 통해 우선적으로 신청

자격의 적격 여부를 확인하여야 하고, 신청자격이 적합한 경우에만 방문조사 및 수급자격심의위원회 심의를 통해 대상자의 수급자격을 결정하여야 한다.

그런데 2015. 1. 1. ~ 2017. 7. 31. 기간 동안 전지사 활동지원급여 신청자격의 적정 여부를 점검한 결과, 총○○명의 활동지원급여 신청자에 대하여 장애심사, 기존 활동보조 수급 여부 및 중증 와상장애 확인이 확인되지 않아 활동지원급여의 신청자격이 적정하지 않은데도 방문조사를 실시하고 수급자격 심의를 완료하였다.

그 결과, 활동지원급여 신청자격이 없는 대상자에게 활동지원급여의 수급권이 부여되었고, 이 중 ○○명은 감사일 현재(2017.9.8.)도 수급자격을 유지하고 있었다.

이에 대해 장애인활동지원 담당자들은 장애심사 여부에 대하여 정확히 인지하지 못하고 있으며, ‘방문조사 접수’ 및 ‘신청자격 확인’ 화면이 이원화되어 있어 위와 같은 문제가 발생하고 있다고 답변하고 있다.

특히, 신청자격을 확인할 수 있는 화면에서도 ‘공단 장애심사 여부’에 대한 오류가 발생하고 있어 이에 대한 오류발생 방지 등을 포함한 신청자격 확인에 대한 시스템적 보완이 요구된다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은,

- ① 현재 수급자격을 유지하고 있는 총○○명에 대하여 활동지원급여의 신청자격을 재확인하여 업무처리기준에 맞게 조치하고(시정),
- ② 활동지원급여 신청자에 대하여 공단의 장애심사, 장애인활동지원 수급이력 및 중증와상장애 확인 여부 등이 확인 가능하도록 메시지 표출 등 연금업무시스템(NPiS) 검증절차를 마련하시기 바랍니다(개선).

개 선 요 구

【2】

제 목 활동지원급여 수급자격 심의 및 추가급여 업무에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」(이하 “법률”이라 한다.) 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은 법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 심신상태 및 활동지원이 필요한 정도 등을 조사(이하 “방문조사”라고 한다.) 하고 있다.

1. 수급자격 심의에 관한 사항

법률 제10조(수급자격 심의 기간) 및 「수급자격심의위원회 운영기준」에 따르면, 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 “지자체장”이라 한다.)은 활동지원 신청인이 신청서를 제출한 날로부터 30일 이내에 수급자격 심의를 마쳐야 한다¹⁾.

따라서 공단은 지자체장으로부터 방문조사가 의뢰된 경우 부득이한 사유가 없으면 신청일로부터 30일 이내에 방문조사 및 수급자격 심의를 완료하여야 하며, 특히 방문조사를 완료한 후 당월 수급자격 심의가 가능한 경우 이를 누락하지 않아야 한다.

그런데 2015. 1. 1. ~ 2017. 7. 31. 기간 동안 전지사의 수급자격 심의 적정 여부를 점검한 결과, ○○지사 등 ○개 지사는 활동지원급여 신청자 ○○○ 등 ○명에

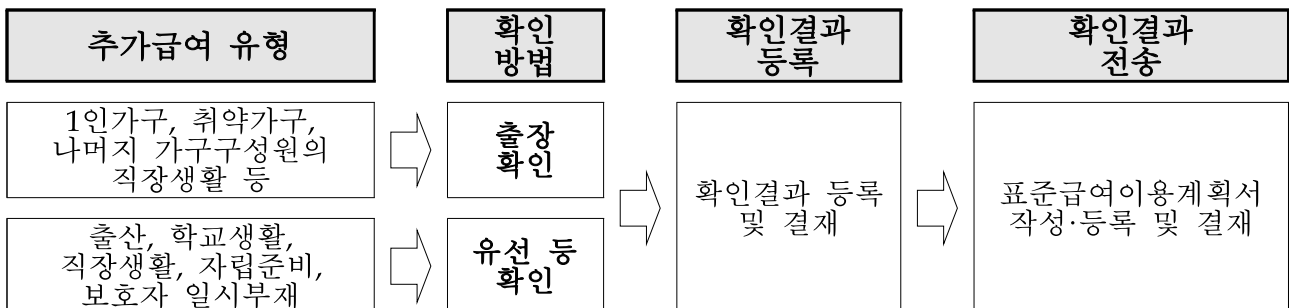
1) 부득이한 사유가 있는 경우 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있으며, 이 경우 신청인이나 대리인에게 그 내용·사유와 기간을 통보하여야 함.

대하여 방문조사를 완료한 후 당월 수급자격 심의가 가능한데도 당월 수급자격 심의를 누락하고 익월에 심의 전송하였다.

2. 추가급여 업무에 관한 사항

△ △부-302(2016.3.9.)호 “장애인활동지원 추가급여 확인 및 검증 업무처리 방법 안내” 등2)에 따르면, 공단은 지자체장이 추가급여에 대한 확인을 요청하면 아래의 확인방법에 따라 적정 여부를 확인하여야 하고, 확인된 결과에 대하여 결재를 득한 후 표준급여이용계획서3)를 작성하여 그 결과를 지자체에 전송하고 있다. 특히 추가급여는 처리기한(26일4) 까지 전송이 완료되어야만 익월부터 수급이 가능하므로 지사는 확인결과에 대한 결재 및 표준급여이용계획서 작성을 지연하지 않아야 한다.

< 추가급여 유형에 따른 업무처리 흐름도 >



그런데 전지사의 추가급여 업무처리 실태를 점검한 결과, 총○○명의 추가급여 신청자에 대하여 처리기한일(26일) 전 확인조사를 적정하게 실시하고도 확인결과 결재 지연 또는 표준급여이용계획서를 마감일 이후 작성하여 추가급여 전송을 지연하였다.

이에 대하여 지사 담당자들은 업무 특성상 출장 업무가 빈번하여 위와 같은 누락 사례가 종종 발생하고 있고, 누락된 사례가 재확인될 때까지 이를 점검할 수 있는 시스템도 부재하다고 답변하고 있어 이에 대한 개선이 요구된다.

2) △ △부-186(2013.3.27.)호 “장애인활동지원 추가급여 업무 처리 방법 안내”

3) 수급자가 원활히 급여를 이용할 수 있도록 수급자에게 적합하고 개별화된 급여 이용계획을 수립하여 제공하는 서식

4) 지자체에서 사회보장정보원으로의 전송 마감일이 27일임으로 공단에서는 전달(26일)까지 지자체로 전송완료하여야 함.

아울러, 추가급여 업무처리 관련 확인결과 결재가 완료된 경우 자동으로 '표준급여이용계획서' 작성화면이 표출되면 위와 같은 누락 사례를 사전에 방지할 수 있고, 동 화면에서 '등록'을 해야만 추가급여가 최종 전송되는데도 '등록'을 누르기 전에도 '결재처리'가 활성화되어 있어 추가급여 전송이 누락되는 사례가 발생할 가능성이 높아 이에 대한 대책 마련도 필요하다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 방문조사 완료 후 수급자격 심의 등의 누락 방지 및 표준급여이용계획서 업무처리 지연에 따른 추가급여 전송지연을 방지할 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다(개선).

통 보 · 개 선 요 구

【3】

제 목 활동지원 `방문일` 및 추가급여 `확인일`에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」(이하 “법률”이라 한다.) 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은 법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 활동지원급여 종류 및 내용 등에 대한 조사업무를 수행하고 있다.

법률 제7조 제5항 및 △△부-1135(2016.12.5.)호 “「장애인활동지원에 관한 법령」등 개정에 따른 현장조사서⁵⁾ 시행 안내(시행일:2016.12.30.)”에 따르면 공단은 현장 확인이 필요한 인정조사 및 추가급여 확인조사* 등의 조사업무를 수행할 경우 그 권한을 표시하는 증표 및 조사기간, 조사범위, 조사담당자, 관계 법령 등 보건복지부령으로 정하는 사항이 기재된 서류(이하 “현장조사서”라 한다.)를 지니고 이를 관계인에게 보여주어야 한다.

* 1인가구, 취약가구, 나머지 가구구성원의 직장생활 등

따라서 ‘현장조사서’를 정확하게 작성하고 출력한 경우 “방문조사 일정관리”에서 입력한 ‘방문일’과 “추가급여 확인 및 검증”에서의 ‘확인일’은 같아야 한다.

그런데 ‘현장조사서’ 기준이 시행된 이후의 ‘방문일’ 관리의 적정 여부를 점검한 결과, 현장 확인을 완료한 ○○건 중 ‘방문일’과 추가급여 ‘확인일’이 일치하지 않은 경우가 전체의 ○.○%(○○건)으로 확인되었다.

5) NPIS > 장애인지원 > 장애인활동지원 > 2.조사/심의 > 1)방문조사일정관리

이에 대하여 지사담당자는 추가급여 확인조사 일정이 변경되었는데도 최초 등록한 상태로 '현장조사서'를 출력하고 있어 이러한 문제가 발생한다고 답변하였으며, 실제로 지사담당자가 '현장조사서'를 출력하는 날과 입력된 '방문일'에 차이가 있어도 이를 검증할 수 있는 시스템도 부재한 것으로 확인되어 이에 대한 개선이 요구된다.

아울러, 공단은 △△부-302(2016.3.9.)호 “장애인활동지원 추가급여 확인 및 검증 업무처리 방법 안내”를 통해 현장 확인이 필요한 추가급여 검증 강화를 위해 전자결재를 득하도록 하였으며, 그 외의 추가급여에 대하여는 현장 확인 및 전자결재를 득하지 않도록 하였는데도, 2017년도 현장 확인이 필요없는 총○○의 추가급여 중 ○○건에 대하여 전자결재를 득하고 있는 등 불필요한 행정력 낭비 사례가 확인되어 이에 대한 방지 방안을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은,

- ① 추가급여 확인대상자에 대하여 정확한 '방문일' 입력과 현장조사서의 출력 누락 방지를 통해 '방문일'과 추가급여 '확인일'이 상이하지 않도록 시스템을 개선하고 (개선),
- ② 추가급여 확인 업무처리가 기준에 맞게 처리될 수 있도록 유의사항을 시달하는 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).